COMMISSION EUROPÉENNE
DG Concurrence

Cas M.10433 – VIVENDI / LAGARDERE

Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi.

RÈGLEMENT (CE) n° 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Décision sur la mise en œuvre des engagements – Approbation du repreneur
date: 31.10.2023

EUROPEAN COMMISSION

Brussels, 31.10.2023
C(2023) 7544 final

VERSION PUBLIQUE

Dans la version publique de cette décision, des informations ont été supprimées conformément à l'article 17 (2) du règlement du Conseil (CE) n° 139/2004 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquées par [...]. Quand cela était possible, les informations omises ont été remplacées par des fourchettes de chiffres ou une description générale.

Vivendi S.E.
42, avenue de Friedland
75008 Paris
France

Madame, Monsieur,

Objet : Affaire M.10433 – VIVENDI / LAGARDERE
Décision d'agrément du Groupe CMI en qualité de repreneur de l'Activité Cédée Edition suite à votre lettre du 23 juin 2023 et l'Avis Motivé du Mandataire du 27 septembre 2023

1. FAITS ET PROCÉDURE

(1) Par décision du 9 juin 2023 (la « Décision »), adoptée en application combinée des articles 2, paragraphe 2, et 8, paragraphe 2, du règlement du Conseil (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises[1] (le « règlement sur les concentrations ») et de l'article 57 de l'accord EEE, la Commission européenne (la « Commission ») a autorisé Vivendi S.E. (« Vivendi » ou la « Partie Notifiante ») à acquérir le contrôle exclusif de Lagardère S.A. (« Lagardère ») (ensemble, « les Parties ») par voie d'offre publique d'achat (« l'Opération »), sous réserve du respect de conditions et charges annexées à la Décision (les « Engagements »).

(2) Aux termes des Engagements, la Partie Notifiante s'est notamment engagée à céder (i) les activités de Vivendi dans le secteur de l'édition (« Engagements Edition »), à savoir Editis Holding (« Editis ») (l'« Activité Cédée Edition ») et (ii) une partie des activités de Vivendi dans le secteur de la presse magazine (« Engagements

[1] J.O. L 24, p. 1, tel que modifié.

Presse »), à savoir la publication Gala ainsi que l'ensemble de ses filiales, (l'« Activité Cédée Presse»). Les Engagements prévoient que l'Activité Cédée Edition et l'Activité Cédée Presse pourront être cédées à deux acquéreurs distincts, qui devront alors chacun être approuvés par la Commission selon les critères définis dans les Engagements. La présente décision a trait à l'approbation d'un acquéreur pour la seule Activité Cédée Edition (l'« Acquéreur »), l'approbation de l'acquéreur de l'Activité Cédée Presse faisant l'objet d'une procédure distincte.

(3) Les Engagements Edition consistent en la cession par Vivendi de la société Editis ainsi que l'ensemble de ses filiales et ses participations capitalistiques à un acquéreur agréé par la Commission. L'Activité Cédée Edition comprend notamment (i) tous les actifs corporels et incorporels composant l'Activité Cédée Edition, y compris les droits de propriété intellectuelle tels que les dessins, modèles, marques et autres éléments immatériels détenus par les entités composant l'Activité Cédée Edition; (ii) l'ensemble des licences, permis et autorisations délivrés par des organismes publics au bénéfice de l'Activité Cédée Edition; (iii) l'ensemble des contrats (en ce compris les contrats d'édition, de diffusion-distribution, et les contrats conclus avec les principaux revendeurs de livres et l'ensemble des licences utilisées par Editis), baux, engagements et commandes de clients au profit de l'Activité Cédée; (iv) l'ensemble des fichiers de clients, de crédits et autres; et (v) le personnel des sociétés composant l'Activité Cédée Edition, qui sera transféré avec ces sociétés.

(4) Par courrier daté du 23 juin 2023 (la « Proposition Motivée »), la Partie Notifiante a demandé l'agrément de la Commission pour le rachat de l'Activité Cédée Edition par le Groupe Czech Media Invest (« CMI »), à travers sa filiale International Media Invest a.s. (« IMI »). CMI est actuellement conjointement détenue par M. Daniel Křetínský (qui détient une participation de 50 % par l'intermédiaire de EP Corporate Group, a.s.), M. Patrik Tkáč (qui détient une participation de 40 % par l'intermédiaire d'E-commerce and Media Investments, a.s.) et M. Roman Korbacka (qui détient une participation de 10 % par l'intermédiaire de Tymon, a.s.).[2] La Proposition Motivée fait suite à une option de vente et une convention d'achat des actions[3] ont été signées respectivement le 23 avril et le 16 juin 2023 entre IMI et, à travers lui, sa maison-mère le CMI et Vivendi.

(5) Le 27 septembre 2023, Evelyn Partners, le mandataire chargé du contrôle (le « Mandataire ») a soumis un avis motivé sur le caractère approprié de CMI en tant qu'Acquéreur de l'Activité Cédée Edition (l'« Avis Motivé »). Au terme de son analyse, le Mandataire estime que la reprise par CMI de l'Activité Cédée Edition remplit l'ensemble des critères définis au paragraphe 20 des Engagements Edition et est conforme aux conditions et charges annexées à la Décision.

---

2 La participation de M. Tkáč devrait toutefois être transférée à J&T Capital Partners (« JTCP »). Voir décision de la Commission européenne du 5 octobre 2023 dans l'affaire M.11122 – *EPCG/JTCP/TYMON/CMI*.

3 A l'issue de la consultation du conseil des travailleurs.

2. ÉVALUATION DE LA PROPOSITION

2.1. Description de l'Acquéreur proposé

2.1.1. Sur les caractéristiques de l'Acquéreur

(6) Afin d'approuver CMI en tant qu'Acquéreur, la Commission doit vérifier que celui-ci remplit les critères suivants, qui sont énoncés au paragraphe 20 des Engagement Edition[4] :

(a) Il doit être indépendant et sans lien avec les Parties ni avec les entreprises qui leur sont liées (appréciation au regard de la situation à l'issue de la cession), en ce compris le Groupe Bolloré ;

(b) Il doit posséder les ressources financières, les compétences confirmées, la capacité et la motivation nécessaires pour pouvoir préserver et développer de manière viable la capacité de l'Activité Cédée Edition à concurrencer activement les Parties et d'autres concurrents ;

(c) Il doit avoir les capacités et les incitations pour poursuivre les projets de développement logistiques initiés par Vivendi pour l'Activité Cédée Edition ;

(d) Il doit bénéficier d'une expérience solide dans le secteur de l'édition ou des médias ;

(e) L'acquisition de l'Activité Cédée Edition par l'Acquéreur ne doit ni être susceptible, à la lumière des informations dont dispose la Commission, de donner lieu à des problèmes de concurrence à première vue, ni entraîner de risque de retard dans la mise en œuvre des Engagements Edition. En particulier, la Commission doit pouvoir raisonnablement attendre de l'Acquéreur qu'il obtienne auprès des autorités réglementaires compétentes tous les agréments nécessaires à l'acquisition de l'Activité Cédée.

2.1.2. Sur l'Acquéreur proposé par la Partie Notifiante

2.1.2.1. Structure de CMI

(7) CMI est une société basée à Prague, en Tchéquie, qui se concentre sur l'acquisition et la gestion d'actifs médiatiques, y compris la presse écrite, numérique, radio et vidéo à la demande, en Europe. CMI est dirigée par M. Křetínský, fondateur de la société en 2011, qui en préside le conseil d'administration[5]. CMI est active dans le secteur des médias en Tchéquie, en France, au Kosovo et en Roumanie[6], par l'intermédiaire de ses filiales, notamment Czech news Center, Czech Radio Center, CMI News, Czech Video Center et IMI, toutes détenues à 100 % par CMI. Ce groupe de sociétés contrôlées par CMI est actif dans l'édition de journaux et de magazines papier ([…]% des recettes en 2022) ainsi que de magazines en ligne en Tchéquie et en France ([…]% des recettes en 2022). CMI est également active dans

4 Correspondant aux critères énoncés à la Section 1.5 de la Communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil et au règlement (CE) n° 802/2004 de la Commission.

5 Comme plus amplement expliqué au paragraphe (4), CMI est conjointement détenue par MM. Křetínský, Tkáč et Korbacka.

6 Les activités de CMI en Tchéquie représentaient environ […]% des recettes en 2022, celles en France […]%, celles au Kosovo […]% et celles en Roumanie [...]%.

l'exploitation de sites internet ([…]% des recettes en 2022) et la radiodiffusion en Tchéquie et en Roumanie ([…]% des recettes de 2022)[7].

(8) IMI gère couvre le segment média international de l'activité de CMI. CMI France, une filiale de IMI, l'un des principaux éditeurs de magazines français, publie les magazines ou exploite les sites internet de diverses marques[8]. CMI France est dirigée par Denis Olivennes, qui préside le conseil de surveillance de CMI.

2.1.2.2. Actionnariat de CMI

(9) Comme expliqué au paragraphe (4), ci-dessus, CMI est conjointement contrôlée par MM. Křetínský (50 %), Tkáč (40 %)[9] et Korbacka (10 %).

(10) M. Křetínský détient 50 % de CMI au travers de EP Corporate Group, a.s. (« EPCG »), une société tchèque, holding d'investissement de M. Křetínský et de son équipe de direction, active principalement dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et des médias, et est contrôlée exclusivement par M. Křetínský.

(11) M. Křetínský détient également indirectement une participation de […]% ([…]) dans Vesa Equity Investment S.à.r.l. (« Vesa Equity »), un organisme de placement financier qui détient un certain nombre de participations minoritaires en France, notamment dans le groupe Casino (10,01 %)[10], Fnac Darty (25,03 %) et TF1 (5,05 %).

(12) Ces participations et leurs implications potentielles pour le caractère approprié de CMI en tant qu'Acquéreur sont examinées en détail à la section 2.4 ci-dessous.

2.2. Indépendance et absence de liens avec les Parties

(13) Conformément au paragraphe 20, point a), des Engagements Edition, l'Acquéreur proposé doit être indépendant des Parties et de leurs entreprises liées, en ce compris le Groupe Bolloré.

(14) Dans sa Proposition Motivée, la Partie Notifiante indique considérer que CMI est totalement indépendante des Parties, avec lesquelles elle n'a aucun lien significatif, et qu'elle maintiendra cette indépendance au terme de la cession de l'Activité Cédée Edition[11]. Le Mandataire conclut également que CMI est indépendante des

---

7 CMI est actuellement le premier acteur dans les médias en Tchéquie et a généré des ventes mondiales d'environ […] en 2022. CMI était également le principal acteur de l'édition de livres en Tchéquie de 2017 à 2021 par l'intermédiaire du groupe Euromedia, qui a généré des ventes consolidées d'environ […]. En 2021, CMI a vendu sa participation de 50 % dans Euromedia à l'autre actionnaire co-contrôlant, Rockaway Capital.

8 À savoir, Art & Decoration, City Magazine International, ELLE, ELLE à table, ELLE Décoration, Version Femina Franc-Tireur, Usbek & Rica, France Dimanche, Ici Paris, Le Journal d'Ines, Le Routard Magazine, Marianne, Public, S, Le Magazine de Sophie Davant, Télé 7 jours, Télé 7 jours jeux et Télé 7 jeux.

9 Au point 13 de sa Proposition Motivée, la Partie Notifiante indique que la participation de 40 % de M. Tkáč devrait être transférée à JTCP, dans le cadre d'une opération qui a depuis lors été autorisée par la Commission le 5 octobre 2023. Voir affaire M.11122 — *EPCG/JTCP/Tymon/CMI*.

10 Casino Group entered into an agreement in principle with EPGC a.s., Fimalac, Attestor and some of its main creditor on the 28 July 2023. This agreement might ultimately significantly change the shareholding structure of Casino Group. https://www.groupe-casino.fr/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-28-PR-Agreement-in-principle.pdf

11 Points 18, 21 et 25 de la Proposition Motivée.

Parties dans son Avis Motivé[12]. La Commission partage la position de la Partie Notifiante et du Mandataire.

2.2.1. Absence de liens capitalistiques entre CMI et les Parties

(15) CMI n'a aucun intérêt (i) dans Vivendi et *vice versa*, et (ii) dans Lagardère et *vice versa*. CMI a confirmé son indépendance au Mandataire [13]. Les éléments suivants confirment en outre l'indépendance de CMI vis-à-vis des Parties :

(a) Une déclaration d'indépendance signée par […] au nom de Vivendi, reçue par le Mandataire le 21 juillet 2023[14].

(b) Une déclaration d'indépendance signée par […] au nom de Lagardère, reçue par le Mandataire le 13 juillet 2023[15].

(c) Une déclaration d'indépendance signée par […] et […] au nom de l'IMI (pour CMI), reçue par le Mandataire le 13 juillet 2023[16].

2.2.2. Liens commerciaux entre CMI et les Parties

(16) Il ressort des informations communiquées par la Partie Notifiante[17] et le Mandataire[18] que CMI et les Parties n'entretiennent pas de partenariat stratégique suffisamment significatif pour remettre en cause l'indépendance de l'Acquéreur vis-à-vis des Parties.

2.2.2.1. Liens entre CMI et Vivendi

(17) Premièrement, CMI Media (une filiale indirecte d'IMI) et Prisma (une filiale de Vivendi) détiennent des participations […] de […]% et […]%, respectivement, dans Mediasquare[19]. Mediasquare est une société créée par des éditeurs français pour faciliter la diffusion de campagnes publicitaires sur leurs sites internet et mobiles, dans le cadre de laquelle chaque éditeur conserve son indépendance. Ainsi, en tant qu'éditeur utilisant les services de Mediasquare, […] comme confirmé par le Mandataire[20]. Cette participation commune dans Mediasquare n'affecte donc pas l'indépendance de CMI vis-à-vis de la Partie Notifiante.

(18) Deuxièmement, CMI France (une filiale à 100 % d'IMI), Prisma (une filiale de Vivendi), et Reworld Media (indépendant des parties) ont une offre commerciale commune intitulée « The Food Brand Trust », qui propose des solutions de communication imprimée, numérique et de communication d'événements aux annonceurs dans les secteurs de l'alimentation, de la vente au détail et de la maintenance. Le chiffre d'affaires généré par Food Brand Trust s'élève à […] par an, soit moins de [0-5] % des recettes annuelles cumulées de CMI, Vivendi et Reworld Media. Compte-tenu de l'ampleur très limitée de ce partenariat commercial, la Commission considère que qu'il n'est pas de nature à remettre en

12 Avis Motivé, Section 4.6.
13 Avis Motivé, Section 4.3.
14 Annexe 4.1 de l'Avis Motivé du 27 septembre 2023.
15 Annexe 4.2 de l'Avis Motivé du 27 septembre 2023.
16 Annexe 4.3 de l'Avis Motivé du 27 septembre 2023.
17 Points 22-24 de la Proposition Motivée.
18 Avis Motivé, Section 4.6.
19 Les autres actionnaires sont Altice Media, Next Regie, RTL, Team Media, France Television Publicité, Le Point, Les Echos-Le Parisien, M6 Publicité, Media Figaro, M Publicité et TF1.
20 Avis Motivé, Section 4.4.4 et Section 4.6.

cause l'indépendance de CMI vis-à-vis de Vivendi. Cette position est partagée par le Mandataire[21].

2.2.2.2. Liens entre CMI et Lagardère

(19) Le Mandataire a recensé […] accords commerciaux et examiné leur nature, leur durée et leur importance[22], qui font suite à l'acquisition en 2019 par CMI de titres de magazines de Lagardère.

(20) Le Mandataire explique que ces accords, qui concernent divers services dans […], sont tous […], à l'exception de […] et […]. Leur valeur va de […] à environ […].

(21) En ce qui concerne plus particulièrement le contrat de licence Elle entre CMI France et Lagardère, le territoire de l'accord couvre […]. La résiliation de l'accord par Lagardère, […] n'est possible que dans un cadre strictement défini et sur la base de clauses spécifiques. Le chiffre d'affaires lié à l'exploitation de la licence Elle s'élevait à environ […][23] ce qui est limité au regard des revenus combinés générés par CMI et Editis […]. Cette analyse est confirmée par le Mandataire qui explique que les liens commerciaux qui existent actuellement entre CMI et les Parties ne suscitent pas de préoccupations en particulier compte tenu de leur nature et de leur valeur[24].

(22) Sur la base de ce qui précède et des informations communiquées, les différents liens commerciaux qui existent actuellement entre CMI et les Parties ne remettent pas en cause l'indépendance de CMI, en particulier compte tenu de leur nature et de leur valeur limitée. La Commission, comme le Mandataire[25], considère ainsi que CMI est indépendante des Parties et ne présente pas de lien avec les Parties ou avec les entreprises qui leur sont liées qui soit de nature à remettre en cause cette indépendance à l'issue de la cession.

2.3. Ressources financières, compétences confirmées, capacité et motivation nécessaires pour pouvoir préserver et développer de manière viable la capacité de l'Activité Cédée Edition à concurrencer activement les Parties et d'autres concurrents

(23) Pour être approuvé par la Commission, l'Acquéreur proposé doit satisfaire aux exigences énumérées au paragraphe 20, points b) et c), des Engagements Edition. Ainsi, l'Acquéreur :

(a) doit posséder les capacités, les ressources financières, les compétences confirmées et la motivation nécessaires pour pouvoir préserver et développer de manière viable la capacité de l'Activité Cédée à concurrencer activement les Parties et d'autres concurrents ;

(b) en lien avec le point qui précède, il doit avoir les capacités et les incitations pour poursuivre les projets de développement logistiques initiés par Vivendi pour l'Activité Cédée.

---

21 Avis Motivé, Section 4.4.11.

22 Point 25 de la Proposition Motivée.

23 La valeur annuelle de la licence ELLE correspond à [0-5] % de son chiffre d'affaires […]. (Page 35 de l'annexe 1.2 de l'Avis Motivé).

24 Avis Motivé, Section 4.4.4 et Section 4.6.

25 Avis Motivé, Section 4.6.3.

2.3.1. Ressources financières

(24) Selon la Partie Notifiante, CMI dispose des ressources financières appropriées pour reprendre et développer l'Activité Cédée Edition et la maintenir comme un concurrent indépendant de Vivendi et viable sur le long terme.

(25) Dans son Avis Motivé, le Mandataire fournit une évaluation de la solidité financière, incluant une analyse de la stratégie de financement de l'acquisition par CMI […]. Il conclut que CMI dispose des ressources financières adéquates pour maintenir et développer l'Activité Cédée Edition à l'issue de son acquisition[26].

(26) Sur la base de l'analyse du Mandataire et des informations fournies par la Partie Notifiante, la Commission relève que CMI prévoit que l'acquisition soit [détails sur le financement]. Il est en effet prévu que [détails sur le financement][27].

(27) À cet égard, la Commission note que CMI est soutenue par de puissants actionnaires de contrôle, capables de fournir toutes les garanties financières nécessaires. À titre d'illustration, EPCG, actionnaire de co-contrôle de CMI, ne dispose pas de comptes consolidés, mais contrôle EPH, dont la valeur totale de l'actif au 31 décembre 2022 était de 30.5 milliards d'euros, dont 3 milliards d'euros en trésorerie, et ses ventes s'élevaient à 37 milliards d'euros, avec un EBITDA de 4.3 milliards d'euros.

(28) D'une part, CMI a décrit [schéma de financement].

(29) D'autre part CMI a confirmé au Mandataire que « *les actionnaires ultimes sont régulièrement informés du processus et engagés dans la transaction.* [Schéma de financement] »[28].

(30) Enfin, le rapport annuel d'EPH relatif à l'exercice 2022[29] indique que:

(a) L'EBITDA consolidé du groupe a atteint 4.346 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 37 milliards d'euros.

(b) Le flux de trésorerie libre consolidé s'élevait à 3.187 millions d'euros.

(c) L'augmentation de 2022 a été due en grande partie aux activités de production d'électricité et de stockage de gaz.

(d) Le total des dépenses en capital (dépenses d'investissement) engagées par le groupe s'élevait à 752 millions d'euros.

(e) Au 31 décembre 2022, la valeur totale des actifs EPH s'élevait à 30.5 milliards d'euros, dont 3 milliards d'euros en espèces.

(f) EPH avait une dette nette de 4.86 milliards d'euros à la fin de 2022.

(g) En 2022, le ratio de levier net (endettement) était passé de 2.0x EBITDA à seulement 1.1x EBITDA.

---

26 Avis Motivé, Section 5.2 et Section 8.2.

27 Dans son Avis Motivé, le Mandataire note [informations financières]. CMI souligne [informations financières].

28 Déclaration originale au Mandataire en anglais: "the ultimate shareholders are regularly updated of the process and committed to the transaction. […]".

29 Results Centre - ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING, a.s. (epholding.cz) (https://www.epholding.cz/en/results-centre/).

(31) Sur la base de ce qui précède et des informations communiquées par la Partie Notifiante et le Mandataire, la Commission conclut que CMI et ses actionnaires disposent des ressources financières requises pour acquérir et développer de manière viable l'Activité Cédée Edition.

2.3.2. Compétences et motivation nécessaires pour préserver et développer de manière viable l'Activité Cédée Edition

(32) Selon la Partie Notifiante, CMI dispose d'une expertise avérée pour reprendre et développer l'Activité Cédée Edition[30]. Premièrement, la Partie Notifiante explique que, dans la mesure où elle sera vendue dans son intégralité à CMI[31], post-acquisition, l'Activité Cédée Edition continuera à fonctionner comme une entreprise autonome, indépendante de l'identité ou de la compétence de son actionnaire de contrôle. Deuxièmement, l'expérience qu'elle a acquise dans la presse et le secteur des médias en Tchéquie (au travers de quatre quotidiens ainsi que de nombreux magazines et sites internet) et en France (au travers de CMI France). Ainsi, CMI possède les compétences nécessaires venant compléter celles de l'Activité Cédée Edition et contribuer à son développement[32].

(33) En outre, CMI a indiqué au Mandataire vouloir que [stratégie commerciale][33]. [Stratégie commerciale][34].

(34) La Partie Notifiante considère que CMI a la motivation nécessaire pour reprendre et développer l'Activité Cédée Edition afin de concurrencer les principaux acteurs du secteur de l'édition française dont Hachette Livre, Madrigall et Média-Participations[35]. L'intérêt de CMI pour l'Activité Cédée tient notamment à (i) la stabilité et le potentiel des marchés sur lesquels elle opère, et (ii) les atouts de l'Activité Cédée Edition dont sa présence de longue date sur ces marchés[36]. CMI a notamment indiqué au Mandataire [stratégie commerciale].

(35) CMI prévoit de contribuer positivement à l'Activité Cédée Edition au travers les axes de développement suivants :

(a) Encourager l'exécution des investissements dans […].

(b) Accroître l'acquisition de talents […].

(c) […].

(d) Renforcer l'accent mis par l'Activité Cédée Edition sur le segment de […].

(36) Dans son Avis Motivé, le Mandataire indique CMI a la motivation nécessaire afin de reprendre et développer l'Activité Cédée Edition via une combinaison de mesures visant à la rendre plus efficace ([…]), à investir dans les talents ([…]) et à continuer de renforcer certains segments ([…]).

---

30 Points 33-41 de la Proposition Motivée.

31 Incluant le personnel clé (tel que mentionné dans les Engagements Edition), l'ensemble des actifs, licences et contrats, y compris les contrats de publication avec les auteurs et les contrats de distribution avec des éditeurs tiers.

32 Points 34-41 de la Proposition Motivée.

33 Avis Motivé, Section 5.3.2.

34 À titre d'exemple, CMI a indiqué avoir apporté (i) […] et (ii) […].

35 Point 42 de la Proposition Motivée.

36 Point 43 de la Proposition Motivée.

(37) Sur la base de ce qui précède et des informations communiquées par la Partie Notifiante et le Mandataire, la Commission conclut que CMI dispose de la capacité et motivation nécessaire pour préserver et développer de manière viable l'Activité Cédée Edition.

2.3.3. Capacité et incitation à poursuivre les projets de développement logistiques

(38) La Partie Notifiante considère que CMI a la capacité et l'incitation à poursuivre les projets de développement logistique prévus par l'Activité Cédée Edition pour ses activités de distribution (via la filiale d'Editis, Interforum)[37].

(39) En ce qui concerne la capacité, le plan directeur logistique d'Editis prévoit un investissement de […] pour moderniser l'infrastructure de distribution. Editis ayant déjà dépensé […] à cette fin, CMI ne devra couvrir que les […] restants d'ici à […], ce qui sera faisable sans levée de liquidités supplémentaires[38].

(40) En ce qui concerne l'incitation, les investissements prévus pour renforcer Interforum[39] sont en adéquation avec le plan de croissance de CMI. Cette dernière a d'ailleurs confirmé soutenir les projets et les investissements qui permettront à Interforum d'attirer davantage d'éditeurs tiers en proposant des services plus performants.

(41) Le Mandataire confirme que, sur la base des informations qui lui ont été communiquées, CMI devrait poursuivre les projets de développement logistique lancés par la Partie Notifiante. Il note en particulier que [stratégie financière][40].

(42) Sur la base de ce qui précède et des informations communiquées par la Partie Notifiante et le Mandataire, la Commission conclut que CMI a la capacité et l'incitation requises pour poursuivre les projets de développement logistique de l'Activité Cédée Edition.

2.3.4. Expérience dans l'édition ou les médias

(43) La Partie Notifiante considère que CMI possède une solide expérience tant dans le secteur des médias que dans le secteur de l'édition[41].

(44) En ce qui concerne les médias, et plus particulièrement la presse[42]:

(a) CMI est le principal opérateur de médias en Tchéquie, avec quatre quotidiens et de nombreux magazines et sites internet.

(b) CMI France est le deuxième éditeur de magazines en France[43].

---

37 Points 50-55 de la Proposition Motivée.

38 Voir section 2.3.1, ci-dessus, relative aux ressources financières de CMI.

39 Ces investissements ont pour objectifs de permettre à Interforum de continuer à expédier des livres dans les 24 heures, afin de répondre aux besoins des éditeurs tiers pour lesquels Interforum assure déjà la distribution et attirer de nouveaux éditeurs tiers. Ces investissements visent notamment à l'automatisation (réduction des besoins en main-d'œuvre), à l'augmentation de la vitesse de traitement des stocks et à l'augmentation de la capacité du réseau.

40 Points 5.5.11 de l'Avis Motivé.

41 Points 56-58 de la Proposition Motivée.

42 Points 35-39 de la Proposition Motivée.

43 CMI France compte 19 marques de presse françaises et 28 millions de Français sont en contact avec l'une des marques du groupe chaque mois par l'intermédiaire de ses magazines, sites internet et autres canaux, y compris les réseaux sociaux.

(c) CMI Média, l'agence de publicité de CMI France, commercialise plus de 30 médias (CMI France et éditeurs externes).

(45) En ce qui concerne l'édition[44], CMI était le principal acteur du secteur en Tchéquie entre 2017 et 2021, au travers d'Euromedia[45]. Celle-ci était présente tout au long de la chaîne de valeur du livre, à savoir sur les marchés de l'acquisition de droits, de la vente de livres à des revendeurs, de la distribution de livres et de la revente de livres aux clients finals. Au travers sa participation, CMI a repositionné Euromedia sur le marché et a permis de la stabiliser. Euromedia était alors […].[46]

(46) Au vu de ces éléments, le Mandataire conclut dans son Avis Motivé que CMI possède une solide expérience dans les secteurs des médias et de l'édition[47].

(47) Sur la base de ce qui précède et des informations communiquées par la Partie Notifiante et le Mandataire, la Commission conclut que le CMI possède une expérience solide dans les secteurs des médias et de l'édition.

2.4. Absence à première vue de risques de concurrence nouveaux ou d'autres risques de nature à retarder la mise en œuvre des Engagements Edition

(48) Conformément au paragraphe 20, point e), des Engagements Edition, l'acquisition de l'Activité Cédée Edition par l'Acquéreur ne peut ni être susceptible de donner lieu à de nouveaux problèmes de concurrence à première vue, ni entraîner de risques de retard dans la mise en œuvre des Engagements Edition. En particulier, il doit être raisonnablement attendu de l'Acquéreur qu'il obtienne auprès des autorités réglementaires tous les agréments nécessaires à l'acquisition de l'Activité Cédée Edition.

2.4.1. Absence à première vue de risques de problèmes de concurrence

(49) Il résulte des informations fournies par la Partie Notifiante que la Commission considère que l'acquisition de l'Activité Cédée Edition par CMI n'est pas susceptible de soulever, *prima facie*, de problèmes de concurrence de nature horizontale ou verticale.

(50) Premièrement, comme indiqué par la Partie Notifiante, CMI n'exerce aucune activité significative dans le secteur de l'édition de livres en France ou dans le bassin francophone de l'Union européenne[48]. CMI a confirmé n'être actif sur aucun des marchés de l'acquisition des droits, de la fourniture de services de diffusion et de distribution de livres, de vente de livres par les éditeurs aux revendeurs ou de la vente de livres aux consommateurs[49]. Les activités de CMI dans le secteur de l'édition de livres se limitent à la vente de bandes dessinées en kiosques en collaboration avec Le Monde et Hachette Livre pour des ventes annuelles totales d'environ […] (en France en 2022)[50]. Selon le Mandataire, ces montants sont

44 Point 40 de la Proposition Motivée.

45 Comme expliqué à la note de bas de page 8, CMI disposait d'une participation de 50 % dans Euromedia lui conférant un contrôle conjoint. CMI a vendu sa participation à l'actionnaire co-contrôlant Rockaway Capital en 2021.

46 Réponse de CMI à la question 8 du questionnaire envoyé par le Mandataire, paragraphes 168-175.

47 Point 5.6.6 de l'Avis Motivé.

48 Voir point 61 de la Proposition Motivée.

49 Avis Motivé, Section 6.2.2.

50 Ces ventes s'élèvent à environ […] en Belgique et en Suisse combinées.

négligeables, ne génèreront probablement pas de chevauchements significatifs et dès lors des problèmes de concurrence horizontaux[51].

(51) Deuxièmement, selon la Partie Notifiante, (i) CMI n'exerce aucune activité liée verticalement au secteur de l'édition en France ou dans le bassin francophone de l'Union Européenne et (ii) la participation de 25 % détenue par Vesa Equity dans le groupe Fnac Darty est une participation minoritaire non-contrôlante qui ne confère ni à Vesa Equity, ni *a fortiori* à son actionnaire contrôlant, M. Křetínský, aucun droit spécifique sur Fnac Darty[52]. Ceci est confirmé par l'analyse menée par le Mandataire dans son Avis Motivé[53].

(52) En outre, le Mandataire considère, comme le fait la Partie Notifiante, que, prenant en compte la participation minoritaire de Vesa Equity dans Fnac Darty, Editis n'aurait pas d'incitations à favoriser Fnac Darty par rapport aux autres revendeurs et qu'une telle stratégie ne donnerait pas lieu à des effets anti-concurrentiels sur les marchés pertinents concernés[54].

(53) La Commission partage la conclusion de la Partie Notifiante et du Mandataire et, à l'issue d'une enquête de marché menée dans le cadre de la procédure de contrôle des concentrations, a approuvé le projet d'acquisition de l'Activité Cédée Edition par une décision d'autorisation sans conditions adoptée le 30 octobre 2023[55].

2.4.2. Autres risques de nature à retarder la mise en œuvre des Engagements Edition

(54) Ni la Partie Notifiante ni le Mandataire n'ont identifié de risques de nature à retarder la mise en œuvre des Engagements Edition[56].

(55) L'acquisition de l'Activité Cédée Edition était également subordonnée, au titre du contrôle des concentrations, à l'autorisation des autorités serbes et kosovares de concurrence. Ces décisions d'autorisation ont été adoptées le 16 juillet 2023 et le 20 juillet 2023, respectivement. Elles ne constituent donc pas un risque de nature à retarder la mise en œuvre des Engagements Edition.

2.4.3. Conclusion

(56) Sur la base des éléments qui précèdent et de l'Avis Motivé, la Commission conclut que la reprise de l'Activité Cédée Edition par Groupe CMI n'est, à première vue, pas susceptible de donner lieu à des problèmes de concurrence, ni d'entraîner de risques de retard dans la mise en œuvre des Engagements Edition.

2.5. Conclusion sur les critères à remplir par l'Acquéreur

(57) Sur la base des informations fournies par la Partie Notifiante dans la Proposition Motivée, de l'Avis Motivé et des considérations qui précédent, la Commission conclut que CMI remplit les critères exigés de l'Acquéreur de l'Activité Cédée Edition au paragraphe 20 des Engagements Edition.

---

51 Avis Motivé, Sections 6.2.4 et 6.4.2.
52 Voir points 62-63 de la Proposition Motivée.
53 Avis Motivé, Section 6.4.3.
54 Avis Motivé, Section 6.4.4.
55 Décision de la Commission européenne du 30 octobre 2023 dans l'affaire M.11153 – *CMI/Editis*.
56 Voir points 68-73 de la Proposition Motivée et Avis Motivé, Section 6.4.5.

3. CESSION RÉALISÉE CONFORMÉMENT AUX ENGAGEMENTS EDITION

(58) Le Mandataire a examiné la convention d'achat des actions afin d'identifier toute clause qui pourrait potentiellement :

(a) Être incompatible avec les Engagements Edition; ou

(b) Entraver la capacité de l'Acquéreur proposé à maintenir et à développer l'Activité Cédée Edition en tant que force concurrentielle.

(59) Suite à l'examen des Engagements Edition et de la convention d'achat des actions, le Mandataire conclut que :

(a) Des services transitoires ne seront pas nécessaires dans la mesure où l'Activité Cédée Edition se comporte déjà comme une entité indépendante ;

(b) Le processus de cession d'Editis est conforme à la Décision et aux Engagements Edition.

(60) En effet, sur la base de l'examen de la convention d'achat des actions, le Mandataire n'a relevé aucune incohérence entre le contrat et les Engagements Edition. D'autre part, le Mandataire conclut que l'intégralité du périmètre défini dans les Engagements Edition sera cédé sans délai.

(61) Sur la base des informations fournies par la Partie Notifiante dans la Proposition Motivée, de l'Avis Motivé et des considérations qui précédent, la Commission conclut que la cession est réalisée conformément à la Décision et aux Engagements Edition.

4. CONCLUSION

(62) Sur la base de l'évaluation qui précède, la Commission donne son agrément à CMI en tant qu'Acquéreur de l'Activité Cédée Edition.

(63) De plus, sur la base des documents transactionnels soumis, la Commission conclut que l'Activité Cédée Edition est transférée en conformité avec les Engagements Edition.

(64) Cette décision constitue uniquement l'agrément par la Commission de l'Acquéreur proposé par la Partie Notifiante et des documents transactionnels. La présente décision ne constitue pas une confirmation que la Partie Notifiante a exécuté ses Engagements Edition.

(65) La présente décision est basée sur le paragraphe 20 des Engagements Edition, tels qu'annexés à la Décision.

Par la Commission

(Signé)
Olivier GUERSENT
Directeur général